

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15/2538

นาย มี แพงถิ่น

โจทก์

นาย เชิดศักดิ์ รินทาง กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 144

ฟ้องโจทก์ในคดีนี้กับคดีหมายเลขแดงที่1123/2534ที่จำเลยทั้งสองคดีนี้ฟ้องให้
ขับไล่โจทก์เป็นจำเลยในคดีหลังมีประเด็นข้อพิพาทซึ่งศาลจะต้องวินิจฉัยชี้ขาดว่าที่
ดินพิพาทเป็นของโจทก์หรือจำเลยทั้งสองเมื่อศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาวินิจฉัย
ชี้ขาดว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ทั้งสองหรือเป็นของจำเลยทั้งสองคดีนี้ฟ้องของ
โจทก์ในคดีนี้จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาขัดต่อห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา144แม้ว่าโจทก์จะได้ฟ้องคดีนี้ไว้ก่อนคดีแพ่งหมายเลขแดง
ที่1123/2534ของศาลชั้นต้นก็ตามแต่เมื่อศาลชั้นต้นได้พิพากษาชี้ขาดคดีแล้วกรณีก็
ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับเรื่องการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำเช่นกัน

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ครอบครองที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน
(ส.ค.1) เลขที่ 24 พร้อมบ้านซึ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าวและที่ดินตามหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) เลขที่ 1030 โดยได้รับการยกให้จากนางทอง
จำเลยทั้งสองได้ไปทำการโอนที่ดินตาม น.ส.3 ก. เลขที่ 1030เนื้อที่ทั้งหมด 20 ไร่
เป็นของจำเลยทั้งสอง แล้วต่อมาจำเลยทั้งสองได้แย่งการครอบครองที่ดินดังกล่าว
ทางด้านทิศเหนือของโจทก์โจทก์บอกกล่าวให้จำเลยทั้งสองออกไปและให้จำเลยทั้ง

สองจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินให้โจทก์จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอให้ศาลพิพากษาว่า
ที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 24 และที่ดินตาม น.ส.3 ก.เลขที่ 1030 เนื้อที่ 10 ไร่ เป็น
ของโจทก์ และให้จำเลยทั้งสองไปทำการแบ่งแยกที่ดิน ตาม น.ส.3 ก. หากจำเลยทั้ง
สองไม่ไปให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

จำเลยที่ 1 ให้การว่า นางทองไม่ได้ยกที่ดินตามฟ้องให้โจทก์ แต่ที่ดินดังกล่าว
เป็นทรัพย์มรดกตกทอดแก่จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนางทอง
หลังจากนางทองถึงแก่ความตาย จำเลยทั้งสองได้อนุญาตให้โจทก์อยู่อาศัยในบ้าน
และที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 24 ส่วนที่ดินตาม น.ส.3 ก.เลขที่ 1030 จำเลยทั้งสอง
เป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์มาตลอดโจทก์ไม่เคยครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน
ดังกล่าว ขอให้ยกฟ้อง

จำเลย ที่ 2 ขาดนัด ยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ
พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า หลังจากโจทก์ได้ฟ้องจำเลยทั้งสองคดีนี้แล้ว คดีอยู่ระหว่าง
พิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์ได้ถูกจำเลยทั้งสองฟ้องให้ขับไล่ออกจากที่ดินพิพาท
รายเดียวกัน โจทก์ซึ่งเป็นจำเลยคดีดังกล่าวให้การต่อสู้โดยอ้างเหตุอย่างเดียวกับข้อ
อ้างตามคำบรรยายฟ้องของตนในคดีนี้ ต่อมาคดีที่จำเลยทั้งสองฟ้องขับไล่โจทก์ ศาล

ชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่โจทก์ออกจากที่ดินพิพาทปรากฏตามคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 675/2534 หมายเลขแดงที่ 1123/2534ของศาลชั้นต้น ศาลฎีกาเห็นว่า ฟ้องโจทก์ในคดีนี้กับคดีที่จำเลยทั้งสองคดีนี้ฟ้องให้ขับไล่โจทก์เป็นจำเลยในคดีหลัง มีประเด็นข้อพิพาทซึ่งศาลจะต้องวินิจฉัยชี้ขาดว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์หรือจำเลยทั้งสอง เมื่อศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาวินิจฉัยชี้ขาดว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ทั้งสองหรือเป็นของจำเลยทั้งสองคดีนี้ฟ้องของโจทก์ในคดีนี้จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 144 แม้ว่าโจทก์จะได้ฟ้องคดีนี้ไว้ก่อนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1123/2534 ของศาลชั้นต้นก็ตามแต่เมื่อศาลชั้นต้นได้พิพากษาชี้ขาดคดีแล้ว กรณีก็ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายดังกล่าวเช่นกัน เหตุนี้ศาลจึงไม่อาจหยิบยกพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบมาขึ้นวินิจฉัยได้

พิพากษายืน

(สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล-บรรเทิง มุลพรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>